Unidad 2: Contratos informáticos

Universidad Nacional de San Juan

Licenciatura en Sistemas de Información y Licenciatura en Ciencias de la Información

Legislación Profesional

Prof.: Mg. Abogada María del Carmen Becerra

Abogado. Pedro Zárate especialista en Ciberseguridad

Definición de Contrato

Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales

Régimen Jurídico

El Derecho Informático tiene sus bases en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Sin embargo en el CC Y C no hay normas específicas, pues se aplican las normas remozadas de los contratos según la forma de celebración y de consumo.

Los contratos informáticos no han sido expresamente contemplados dentro del Título IV. Contratos en Particular, del CCyC.

Características del contrato informatico

- Los contratos informáticos son las convenciones que tienen por objeto crear, conservar, modificar o extinguir obligaciones cuya prestación consiste en bienes y servicios vinculados al tratamiento automatizado de la información, que se caracterizan por:
- 1) la especialidad de los aspectos técnicos;
- 2) la imprecisión del vocabulario;
- 3) la estructura compleja de los contratos.

Relación de consumo regida por el CCC

ARTÍCULO 1092 (CCC, Ley 26.994).- Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

En este contrato el papel de consumidor lo toma IMPRENTA SAN JUAN, ya que goza del servicio que ofrece IMPRIMI YA(Proveedor).

Contrato de Locación de Servicios

DEFINICIÓN: Contrato en virtud del cual una de la partes se compromete a prestar a la otra una serie de servicios informáticos a cambio de un precio.

Tipos de contratos

Los contratos hechos a medida del cliente. En este caso, las dos obligaciones principales a tener en cuenta entre las partes son el deber de información y el de lealtad y colaboración. Deberá indicarse claramente lo que se quiere o necesita de la manera más detallada posible. Durante las distintas etapas de este tipo de contratación, el deber de las partes consiste en facilitar las tareas con la finalidad de lograr el resultado deseado, basándose siempre en el principio de buena fe.

Al igual que en la contratación ordinaria, los elementos de los contratos informáticos son el consentimiento, la causa, y el objeto lícitos. Conviene, no obstante, establecer las peculiaridades que en materia informática presentan estos elementos.

Los contratos tipo referidos a software “enlatado”.

Estos son típicos contratos de adhesión, en los cuales el cliente no puede negociar las condiciones que se le proponen ni los términos del contrato, siendo su única opción aceptar o no, muchas veces haciendo sólo un simple clic con el mouse

El CCC lo regula desde el Art. 984 al 989 Definición. El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. no prohíbe la inclusión de cláusulas predispuestas por una de las partes.

LOS CONTRATOS DE CONSUMO

No obstante si se define a los contratos electrónicos como acuerdos de voluntad cuya celebración se perfecciona sin la presencia física de las partes contratantes y a través del uso de medios electrónicos, podrían ser incluidos en el Título III.

Contratos de Consumo (arts. 1092 a 1095)

Cláusulas más comunes

1. Comparecencia
2. Antecedentes
3. Objeto
4. Precio
5. Plazo
6. Obligaciones de las partes
7. Confidencialidad
8. Rescisión / cláusula penal
9. Propiedad Intelectual
10. Condiciones de comercialización del desarrollo
11. Comisión de seguimiento

Anexos: Documentos contractuales

Suelen ser de diferentes tipos:

1. Anexo Técnico o Planes de trabajo
2. Inventario de los bienes a ser utilizados
3. Convenio de confidencialidad
4. Asistencia técnica

Obligaciones de las partes

- Cada una de las partes adoptará medidas razonables para **proteger** los datos personales que se procesen en el contexto del Acuerdo contra cualquier pérdida y acceso, uso, eliminación o divulgación sin autorización.
- Cada una de las partes será **totalmente responsable** del procesamiento de datos personales que realice directamente o se realice en su nombre de acuerdo con las normativas de protección de datos aplicables.
- Si el Establecimiento desea notificar una **filtración de datos**, en la medida que lo permita la ley, primero tendrá que proporcionar cualquier borrador de la notificación y correspondencia relacionada a IMPRIMI YA

Obligaciones de las partes

Es obligación esencial del proveedor asistir al comprador, en todo aquello para lo cual fue contratado, y fundamentalmente mantener el equipo en buenas condiciones de funcionamiento.
Entonces, dentro de la clasificación que hace el Código Civil respecto de obligaciones nos encontramos en la que se tipifican como obligaciones de hacer: mantener, equipo y programa (“hardware y software”), en las condiciones determinadas en el contrato informático de mantenimiento

Obligaciones de las partes

Dentro de las obligaciones de hacer, nos encontramos frente a una de Resultado, vale decir se encuentra a cargo del proveedor del mantenimiento. Vale la pena recordar que el Código distingue dentro de las obligaciones de hacer dos modalidades, una de medios y otra de resultado.-

Respecto de la primera, medios, es al acreedor sobre quien recae la carga de la prueba, en efectos este es quien debe probar, en caso de incumplimiento, el dolo o culpa del deudor, en cambio en las obligaciones de resultado, la carga de la prueba se invierte, pasa a ser del deudor, quien al no alcanzar el resultado prometido la ley lo presume responsable

Indemnización y responsabilidad

- A no ser que se indique lo contrario en este Acuerdo, la cantidad máxima que una Parte debe pagar a la otra en concepto de deudas por todas las reclamaciones relativas a este Acuerdo en un año, no excederá a la comisión total recibida o pagada por dicha Parte en el año anterior
- En caso de reclamaciones de terceros, las Partes actuarán de buena fe y utilizarán sus recursos comerciales para consultar, cooperar y ayudar a la otra Parte a defenderse y/o solucionar el problema.
- En ningún caso una de las Partes hará responsable a la otra Parte de pérdidas o daños indirectos, especiales, punitivos o incidentales, incluyendo pérdidas de producción, beneficios, ingresos, contratos, daños o pérdidas de clientes

Obligaciones de las partes

En cuanto a las obligaciones del adquirente de equipo y programa, del usuario, obedecen en general a las que se corresponden para todo tipo de contrato, nominado e innominado, pagar el precio, determinado o determinable, en tiempo oportuno y el deber de colaboración con quien se ha comprometido en el mantenimiento informático, ello en razón de que debe cumplir con un conjunto de obligaciones de hacer y no hacer de modo de mantener las buenas condiciones del equipo y del programa.-

Indemnización y responsabilidad

- El Establecimiento indemnizará, compensará y eximirá a IMPRIMI YA de responsabilidades por deudas, costos, gastos, daños, pérdidas, obligaciones, demandas de todo tipo, intereses, multas y procesos legales, que IMPRIMI YA haya pagado en los siguientes casos:
  - Reclamaciones de los Clientes relativas a información incorrecta.
  - Todas las reclamaciones relativas al Precio.
  - El resto de reclamaciones de los Clientes que son atribuibles a o por cuenta y riesgo, total o parcialmente, del Establecimiento

Vigencia y suspensión

- Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha aquí indicada y tendrá una duración indefinida. Ambas Partes podrán rescindir el Acuerdo en cualquier momento y por cualquier razón, notificándolo por escrito a la otra Parte, con un mínimo de 14 días de antelación.
- Las Partes podrán rescindir este Acuerdo o suspender este Acuerdo con respecto a la otra Parte, con efecto inmediato y sin previo aviso de incumplimiento en caso de:
  - Incumplimiento importante de algún término de este Acuerdo (retraso en los pagos, insolvencia, incumplimiento del cupo de paridad, información errónea o un gran número de quejas de los Clientes)
  - Solicitar o declararse en bancarrota o suspensión de pagos

Reglas Generales aplicables

1. El deber de información enfocado en la vulnerabilidad técnica derivada del medio utilizado.
2. La oferta que se expone en estos medios está vigente durante el tiempo en que permanezca accesible, y el oferente debe comunicar la recepción de la aceptación.
3. El derecho a la revocación.
4. El lugar de cumplimiento es aquel en que el consumidor hubiera recibido la prestación y fija la jurisdicción

Lugar de cumplimiento

Art. 1109.— Lugar de cumplimiento. En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios electrónicos o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita

PRINCIPIOS del CCC, APLICABLES PARA INTERPRETAR LOS CONTRATOS

Art. 958.- Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

Art. 961.- Buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.

PRINCIPIOS del CCC, APLICABLES PARA INTERPRETAR LOS CONTRATOS

DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Es uno de los más importantes en lo que refiere a la cuestión referida a Internet, relacionada con el espacio público y el privado, la eventual responsabilidad de proveedores de la información, intermediarios y la libertad.

LIBERTAD DE COMERCIO

La normativa nacional e internacional propicia la noción de libertad de mercado

PRINCIPIOS APLICABLES PARA INTERPRETAR LOS CONTRATOS

PRINCIPIO PROTECTORIO

La protección de la parte más débil es de antigua raigambre, que fomenta el dictado de normas amplias que neutralicen las diferencias que existen entre los sujetos, ya sea de índole económica o cognoscitiva, que se acentúa en la economía digital.

Conclusión y Referencias

- De esta manera y considerando los puntos planteados anteriormente, el contrato permite a las partes, resolver en los términos acordados el uso de los servicios brindados por la plataforma “IMPRIMI YA”
- Bibliografia:

- Material de Cátedra – Unidad sobre Contratos
- Contrato de Adhesión de Booking.com
- Tipos de Contrato, consultado en https://www.tiposde.org/documentos/29-tipos-de-contratos/
- Ley 11.723 - Régimen legal de la propiedad intelectual, consultado en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm
- Ley 24.240 - Normas de protección y defensa de los consumidores, consultado en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm
- Ley 25.326 - Proteccion de los datos personales, consultado en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm